

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5007772-80.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: HAMILTON PAITER FREIRE

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECONHECIDO JUDICIALMENTE - RUBRICA DE NATUREZA NÃO PERMANENTE E INDENIZATÓRIA QUE NÃO COMPÕE O CONCEITO DE REUMERAÇÃO - EXCLUÍDA DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, a fim de determinar. Custas pela impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se, à exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comunique-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025.

5007772-80.2025.4.02.5101

510015693658 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5007772-80.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: HAMILTON PAITER FREIRE

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela parte autora contra decisão do juízo de origem que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os cálculos apresentados pelo autor e acolheu os da Fazenda Pública, afirmando que *"Considerando a utilização de números corretos, índices de correção monetária e juros, bem como a demonstração clara da incidência dos últimos, HOMOLOGO O CÁLCULO DA PARTE RÉ, Evento 144. Cadastre-se requisição."*

Tratam-se das decisões do evento 146, DESPADEC1 e do evento 155, DESPADEC1 dos autos de origem, sendo esta última proferida em 25/9/2024.

Argumenta a impetrante que:

"(...)

9. Após trânsito em julgado da decisão que determinou o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio ao impetrante, foi apresentado, conforme evento 138, cálculo do valor devido, os quais foram impugnados pela União (evento 144).

10. O D. Juízo do antigo 1º JEF do Rio de Janeiro, atual 1ª VF do Rio de Janeiro, no procedimento pelo rito dos Juizados Especiais Federais, homologou os cálculos apresentados pela União, conforme decisão de evento 146.

11. Como nos cálculos apresentados pela União ao evento 144, não houve incidência do adicional de insalubridade em grau médio sobre o 13º salário e 1/3 de férias, o impetrante se manifestou (evento 150), requerendo a incidência das verbas em questão.

"(...)"

Portanto, sustenta que os cálculos homologados **não teriam considerado a inclusão do adicional de insalubridade em grau médio no cálculo do 13º salário e do 1/3 de férias devidos**, o que desrespeitaria o acórdão transitado em julgado que julgou *"improcedente o pedido de adicional de insalubridade em grau máximo, ressaltando o direito do Autor de receber o adicional de insalubridade genérico, em grau médio (10%), conforme laudo da Administração, tendo por termo a quo o próprio laudo da administração (04/05/2016) respeitada a prescrição quinquenal e resguardada a compensação de valores já pagos ao mesmo título no mesmo período"* (evento 109, RELVOTO1).

O juízo não esclareceu se os cálculos da União estariam levando em consideração da inclusão no 1/3 de férias e do 13º salário nem se compreenderia que não deveria levar em consideração tal questão, apenas disse que os cálculos da União estão corretos.

Não houve pedido liminar.

Não foram prestadas informações pela autoridade impetrada.

A União e o MPF não se manifestaram.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Na origem, o autor obteve judicialmente o reconhecimento do direito de receber o adicional de insalubridade genérico, em grau médio (10%), conforme laudo da Administração, tendo por termo a quo o próprio laudo da administração (04/05/2016) respeitada a prescrição quinquenal e resguardada a compensação de valores já pagos ao mesmo título no mesmo período.

Em sede de cumprimento de sentença, o autor na inclusão do adicional de insalubridade em grau médio no cálculo do 13º salário e do 1/3 de férias devidos a fim de compor o montante do valor a ser restituído, o que não foi acolhido.

Por isso, o presente mandado de segurança.

Os artigos 63, *caput*, e 76, *caput*, da Lei 8.112/1990 dispõem que **a remuneração do servidor** é a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias. Da análise do artigo 41, *caput*, da Lei 8.112/1990, extrai-se que o conceito de remuneração do servidor público abarca o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes.

Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

Se a verba é indenizatória (pois indeniza o servidor por condições de trabalho desfavoráveis), ela não integraria a remuneração, pois verbas com esta natureza não podem ser tidas como permanentes pois podem ser suprimidas a qualquer tempo. Este caráter precário é próprio das indenizações. Vide lei 8.112/90:

Art. 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:

I - indenizações;

II - gratificações;

III - adicionais.

§ 1º As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.

§ 2º As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei.

Neste caso, o adicional de insalubridade, em que pese o nome, não é permanente pois indeniza as condições de trabalho desfavoráveis enquanto estas perdurarem. Daí porque pode ser suprimido a qualquer momento caso aquelas condições se alterem.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO POR SER VANTAGEM PECUNIÁRIA NÃO PERMANENTE.

1. A questão a ser enfrentada envolve a definição da natureza jurídica da base de cálculo da licença-prêmio indenizada e a repercussão do adicional de insalubridade sobre a citada licença-prêmio indenizada devida aos servidores públicos regidos pela Lei 8.112/1990.

2. O adicional de insalubridade é uma vantagem pecuniária não permanente, pois não se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível. Precedente do STF: (RE 593068, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Processo Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-056 Public 22-3-2019).

3. Também o STJ apreciou questão semelhante e concluiu pela não inclusão do adicional de insalubridade como base de cálculo nos proventos de aposentadoria, o que, por analogia, aplica-se ao presente caso, uma vez que comprova a natureza meramente indenizatória de tal rubrica. (REsp 921.873/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11/9/2020)

4. O adicional de insalubridade não integra a remuneração do servidor, devendo tal rubrica ser excluída da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.717.278/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

Afastada a natureza remuneratória da rubrica, ela não pode compor a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, pois ambas as rubricas incidem tão somente sobre a remuneração do servidor:

Lei n° 8.112/90:

Art. 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.

*Art. 63. A gratificação natalina **corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro**, por mês de exercício no respectivo ano.*

Portanto, o presente writ deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto, **voto por DENEGAR A SEGURANÇA**, a fim de determinar. Custas pela impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se, à exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comunique-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se.